



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **Kifli Fahrul Sani Alias Kipli Bin Fahrul Sani;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 13 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas Nomor 43 Rt. 001 Rw. 001
Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

II.

1. Nama lengkap : **Fazri Alias Ajay Bin Asnawi;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Handel Budi Besar RT.001 RW.000 Desa
Budi Mufakat Kecamatan Bataguh
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., dan Anwar Firdaus, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Keruing gang Mahoni nomor 113 Kapuas, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2025/PN Kik tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan percobaan pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** serta Terdakwa II **FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bilah Pisau Kecil dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan $\pm$ 29 Cm ;
 - b. 1 (satu) Buah Parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan $\pm$ 70 CmDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Para Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM–112/Eoh.2/Kpuas/1224 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Mama Amin di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba datang Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN dan menegur para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik dikarenakan sudah malam yang kemudian Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN pergi meninggalkan para Terdakwa ke Warung Mama Amin di Pelabuhan Danau Mare tersebut. Dikarenakan para Terdakwa tersinggung ditegur oleh Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN, Terdakwa II FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI mengambil 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang kemudian para Terdakwa tersebut datang ke Warung Mama Amin menghampiri Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN. Setibanya di Warung Mama Amin, Terdakwa II FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI menganyunkan 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang ke tubuh Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN sambil berkata "MUN HANDAK TAHU (KALAU MAU TAHU)" dan berkata "MATI KAM! MATI KAM! (MATI KAMU ! MATI KAMU !)". Namun, Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN berhasil menangkis menggunakan 1 (satu) buah sapu yang kemudian pergi melarikan diri sehingga para Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN dikarenakan para Terdakwa merasa emosi kepada Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN yang telah menegur para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI** Alias **KIPLI Bin FAHRUL SANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAZRI** Alias **AJAY Bin ASNAWI**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Mama Amin di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba datang Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN dan menegur para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik dikarenakan sudah malam yang kemudian Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN pergi meninggalkan para Terdakwa ke Warung Mama Amin di Pelabuhan Danau Mare tersebut. Dikarenakan para Terdakwa tersinggung ditegur oleh Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN, Terdakwa II **FAZRI** Alias **AJAY Bin ASNAWI** mengambil 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI** Alias **KIPLI Bin FAHRUL SANI** mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang kemudian para Terdakwa tersebut datang ke Warung Mama Amin menghampiri Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN. Setibanya di Warung Mama Amin, Terdakwa II **FAZRI** Alias **AJAY Bin ASNAWI** menganyunkan 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI** Alias **KIPLI Bin FAHRUL SANI** mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang ke tubuh Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN sambil berkata "MUN HANDAK TAHU (KALAU MAU TAHU)" dan berkata "MATI KAM! MATI KAM! (MATI KAMU ! MATI KAMU !)". Namun, Saksi ADIT

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADIT POPAY Bin SALMAN berhasil menangkis menggunakan 1 (satu) buah sapu yang kemudian pergi melarikan diri sehingga para Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN dikarenakan para Terdakwa merasa emosi kepada Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN yang telah menegur para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I **KIFLI FAHRUL SANI** Alias **KIPLI Bin FAHRUL SANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAZRI** Alias **AJAY Bin ASNAWI**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Mama Amin di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.***

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba datang Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN dan menegur para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik dikarenakan sudah malam yang kemudian Saksi ADIT Alias ADIT

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPAY Bin SALMAN pergi meninggalkan para Terdakwa ke Warung Mama Amin di Pelabuhan Danau Mare tersebut. Dikarenakan para Terdakwa tersinggung ditegur oleh Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN, Terdakwa II FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI mengambil 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang kemudian para Terdakwa tersebut datang ke Warung Mama Amin menghampiri Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN. Setibanya di Warung Mama Amin, Terdakwa II FAZRI Alias AJAY Bin ASNAWI menganyunkan 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I KIFLI FAHRUL SANI Alias KIPLI Bin FAHRUL SANI mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang ke tubuh Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN sambil berkata "MUN HANDAK TAHU (KALAU MAU TAHU)" dan berkata "MATI KAM! MATI KAM! (MATI KAMU ! MATI KAMU !)". Namun, Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN berhasil menangkis menggunakan 1 (satu) buah sapu yang kemudian pergi melarikan diri sehingga para Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN dikarenakan para Terdakwa merasa emosi kepada Saksi ADIT Alias ADIT POPAY Bin SALMAN yang telah menegur para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para Terdakwa tidak sedang bertani, melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak sedang bekerja.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah kapak, 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang tersebut bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Adit Alias Adit Popay Bin Salman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau dan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung Saksi Barsiah yang berada di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa baru sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan selama sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan di Pelabuhan Danau Mare;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman, Saksi melihat Para Terdakwa sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Kemudian melihat tersebut Saksi menegur Para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik dikarenakan sudah larut malam, lalu setelah menegur Para Terdakwa, Saksi langsung pergi menuju ke warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang terletak di Pelabuhan Danau Mare. Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi duduk di warung tersebut, tepatnya pada pukul 01.30 WIB kemudian datang Terdakwa I Kifli bersama dengan Terdakwa II Fazri membawa senjata tajam, saat itu Terdakwa II Fazri yang posisinya berada di belakang Terdakwa I Kifli berkata "*mun handak tahu (kalau mau tahu)*" sambil mengangkat kapak yang dipegangnya seolah ingin mengayunkan ke arah muka Saksi, lalu Terdakwa I Kifli yang saat itu berada di depan Terdakwa II Fazri langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi namun Saksi berhasil menghindari dan berlari ke samping gerobak yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Kifli mengejar Saksi lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi sambil berkata "*mati kam! mati kam! Mati kam (mati kamu! Mati kamu! Mati kamu!)*" akan tetapi saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan dari lokasi sekitar, sedangkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Fazri yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan untuk menyerang Saksi, berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli pergi meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa pun tidak mengejar Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi, pisau kecil tersebut milik Terdakwa I Kifli, lalu parang milik Terdakwa II Fazri sedangkan kapak milik rekan tukang bangunan di Pelabuhan Danau Mare;
- Bahwa saat itu Saksi dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol yang sebelumnya dikonsumsi bersama para Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi terkait keterangan menegur Para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik dikarenakan sudah larut malam padahal saat itu Saksi meminta kepada Para Terdakwa untuk mematikan musiknya;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Barsiah Binti Bahrin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan senjata tajam jenis pisau dan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di depan warung milik Saksi yang berada di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Adit Alias Adit Popay mampir dan duduk di warung Saksi di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman kemudian berselang waktu 30 (tiga puluh) menit tepatnya pukul 01.30 WIB, datang Terdakwa I Kifli langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mati kam! mati kam! Mati kam (mati kamu! Mati kamu! Mati kamu!"

namun saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu, sedangkan Terdakwa II Fazri yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I Kifli dengan posisi memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan, kemudian berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli pergi meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa pun pergi meninggalkan warung Saksi;

- Bahwa Saksi Adit Alias Adit Popay tidak ada terluka karena sempat ditangkis menggunakan sapu;
- Bahwa Saksi dan orang sekitar tidak berani meleraikan, dikarenakan takut terkena senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Para Terdakwa dan Saksi Adit Alias Adit Popay adalah tukang di Pelabuhan Danau Mare.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Laili Herlinawaty Binti Salim Amir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan senjata tajam jenis pisau dan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung milik Saksi Barsiah yang berada di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja diwarung milik Saksi Barsiah dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Adit Alias Adit Popay mampir dan duduk di warung Saksi milik Saksi Barsiah di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman kemudian berselang waktu 30 (tiga puluh) menit



tepatnya pukul 01.30 WIB, datang Terdakwa I Kifli langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata *"mati kam! mati kam! Mati kam (mati kamu! Mati kamu! Mati kamu!"* namun saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu, sedangkan Terdakwa II Fazri yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I Kifli dengan posisi memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan, kemudian berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli pergi meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa pun pergi meninggalkan warung Saksi Barsiah;

- Bahwa Saksi Adit Alias Adit Popay tidak ada terluka karena sempat ditangkis menggunakan sapu;
- Bahwa Saksi dan orang sekitar tidak berani meleraikan, dikarenakan takut terkena senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Para Terdakwa dan Saksi Adit Alias Adit Popay adalah tukang di Pelabuhan Danau Mare;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan senjata tajam lalu Terdakwa sempat menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan tajam jenis pisau dan parang namun berhasil ditangkis oleh Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan sapu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di depan warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang berada di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman, Terdakwa Bersama Terdakwa II Fazri Alias Ajay sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Kemudian Saksi Adit Alias Adit Popay lewat lalu menegur Terdakwa dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay untuk mematikan suara musik dikarenakan sudah larut malam, lalu setelah menegur Para Terdakwa, Saksi Adit Alias Adit Popay langsung pergi menuju ke warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang terletak di Pelabuhan Danau Mare. Dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay tersinggung ditegur oleh Saksi Adit Alias Adit Popay, kemudian Terdakwa II Fazri Alias Ajay mengambil 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang di tempat kerja Terdakwa di Pelabuhan Danau Mare kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay tersebut menuju ke Warung Mama Amin atau Saksi Barsiah untuk menghampiri Saksi Adit Alias Adit Popay;

- Bahwa kemudian setibanya di Warung Mama Amin atau Saksi Barsiah tepatnya pada pukul 01.30 WIB, Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang posisinya berada di belakang Terdakwa berkata "*mun handak tahu (kalau mau tahu)*" sambil meangkat kapak yang dipegangnya seolah ingin mengayunkan ke arah muka Saksi Adit Alias Adit Popay, lalu Terdakwa yang saat itu berada di depan Terdakwa II Fazri Alias Aja langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay namun Saksi Adit Alias Adit Popay berhasil menghindari dan berlari ke samping gerobak yang ada disekitar lokasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata "*mati kam! mati kam! Mati kam (mati kamu! Mati kamu! Mati kamu!*" akan tetapi saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan dari lokasi sekitar, sedangkan Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay, berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa pergi meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa pun tidak mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay.

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau kecil merupakan milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) bilah kapak merupakan milik rekan tukang Terdakwa di tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay adalah Terdakwa karena setelah ditegur tersebut Terdakwa langsung mengambil parang di tempat kerja dan berkata "*handak kutimpas*" lalu melihat tersebut Terdakwa II Fazri Alias Ajay juga ikut mengambil kapak di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay pada saat kejadian dibawah pengaruh minuman beralkohol selain itu Saksi Adit Alias Adit Popay juga dibawah pengaruh minuman beralkohol karena sebelum kejadian sempat bersama-sama mengkonsumsi bersama Terdakwa dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara KDRT;

Terdakwa II Fazri Alias Ajay:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan senjata tajam lalu Terdakwa sempat menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan tajam jenis pisau dan parang namun berhasil ditangkis oleh Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan sapu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang berada di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman, Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Kemudian Saksi Adit Alias Adit Popay lewat lalu menegur Terdakwa dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli untuk mematikan suara musik dikarenakan sudah larut malam, lalu setelah menegur Para Terdakwa, Saksi Adit Alias Adit Popay langsung pergi menuju ke warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang terletak di Pelabuhan Danau Mare. Dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli tersinggung ditegur oleh Saksi Adit Alias Adit Popay, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang di tempat kerja Terdakwa di Pelabuhan Danau Mare kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli tersebut menuju ke Warung Mama Amin atau Saksi Barsiah untuk menghampiri Saksi Adit Alias Adit Popay;

- Bahwa kemudian setibanya di Warung Mama Amin atau Saksi Barsiah tepatnya pada pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang posisinya berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli berkata "*mun handak tahu (kalau mau tahu)*" sambil meangkat kapak yang dipegangnya seolah ingin mengayunkan ke arah muka Saksi Adit Alias Adit Popay, lalu Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli yang saat itu berada di depan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay namun Saksi Adit Alias Adit Popay berhasil menghindar dan berlari ke samping gerobak yang ada disekitar lokasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata "*mati kam! mati kam! Mati kam (mati kamu! Mati kamu! Mati kamu!)*" akan tetapi saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan dari lokasi sekitar, sedangkan Terdakwa yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay, berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul Sani Alias Kipli pergi meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa pun tidak mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay.

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau kecil merupakan milik Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli sedangkan untuk 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) bilah kapak merupakan milik rekan tukang Terdakwa di tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay adalah Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli karena setelah ditegur tersebut Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli langsung mengambil parang di tempat kerja dan berkata "*handak kutimpas*" lalu melihat tersebut Terdakwa juga ikut mengambil kapak di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli pada saat kejadian dibawah pengaruh minuman beralkohol selain itu Saksi Adit Alias Adit Popay juga dibawah pengaruh minuman beralkohol karena sebelum kejadian sempat bersama-sama mengkonsumsi bersama Terdakwa dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan ± 29 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan ± 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Para Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan senjata tajam lalu Para Terdakwa sempat menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan tajam jenis pisau dan parang namun berhasil ditangkis oleh Saksi Adit Alias Adit Popay menggunakan sapu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang berada di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman, Para Terdakwa sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Kemudian Saksi Adit Alias Adit Popay lewat lalu menegur Para Terdakwa untuk mematikan suara musik dikarenakan sudah larut malam, lalu setelah menegur Para Terdakwa, Saksi Adit Alias Adit Popay langsung pergi menuju ke warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang terletak di Pelabuhan Danau Mare. Dikarenakan Para Terdakwa tersinggung ditegur oleh Saksi Adit Alias Adit Popay, kemudian Terdakwa II Fazri Alias Ajay mengambil 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang di tempat kerja Para Terdakwa di Pelabuhan Danau Mare kemudian Para Terdakwa tersebut menuju ke Warung Mama Amin atau Saksi Barsiah untuk menghampiri Saksi Adit Alias Adit Popay;
- Bahwa kemudian setibanya di Warung Mama Amin atau Saksi Barsiah tepatnya pada pukul 01.30 WIB, Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang posisinya berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli berkata "*mun handak tahu (kalau mau tahu)*" sambil mengangkat kapak yang dipegangnya seolah ingin mengayunkan ke arah muka Saksi Adit Alias Adit Popay, lalu Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli yang saat itu berada di depan Terdakwa II Fazri Alias Aja langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay namun Saksi Adit Alias Adit Popay berhasil menghindar dan berlari ke samping gerobak yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata akan membunuh akan tetapi saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari lokasi sekitar, sedangkan Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay, berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli pergi meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa pun tidak mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay.

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau kecil merupakan milik Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli sedangkan untuk 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) bilah kapak merupakan milik rekan tukang para Terdakwa di tempat kerja para Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menyerang Saksi .Adit Alias Adit Popay adalah Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli karena setelah ditegur tersebut Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli langsung mengambil parang di tempat kerja dan berkata akan menebas Saksi Adit Alias Adit Popay lalu melihat hal tersebut Terdakwa II Fazri Alias Ajay juga ikut mengambil kapak di tempat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian dibawah pengaruh minuman beralkohol selain itu Saksi Adit Alias Adit Popay juga dibawah pengaruh minuman beralkohol karena sebelum kejadian sempat bersama-sama mengkonsumsi bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli sebelumnya pernah dihukum terkait perkara KDRT dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay pernah dihukum terkait perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat dan sesuai fakta dipersidangan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli Bin Fahrul Sani dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay Bin Asnawi di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, kemudian selama pemeriksaan persidangan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli Bin Fahrul Sani dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay Bin Asnawi menjawab dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas “Unsur Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari isi Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui adanya 3 (tiga) subunsur dari percobaan yang bersifat kumulatif, yaitu:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya niat (*voornemen*);
2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
dan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niat” adalah sikap batin pelaku yang dapat diukur dari apakah sudah ada perbuatan-perbuatan nyata dari si pelaku yang ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. Dikatakan ada “permulaan pelaksanaan” jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju, serta yang dimaksud “pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” adalah jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kategori yang termuat dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP haruslah ditujukan terhadap perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat: J.M. Van Bemmelen, 1984, **Buku Hukum Pidana I**, Penerbit: Bina Cipta, Jakarta, halaman 125);

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting*/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja



adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan selalu dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Para Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana?;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Pertokoan Sari Mulya Kuala Kapuas Pelabuhan Danau Mare Jalan Jenderal Sudirman, Saksi Adit Alias Adit Popay melihat Para Terdakwa sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik. Kemudian melihat tersebut Saksi Adit Alias Adit Popay menegur Para Terdakwa untuk mengecilkan suara musik dikarenakan sudah larut malam, lalu setelah menegur Para Terdakwa, Saksi Adit Alias Adit Popay langsung pergi menuju ke warung Mama Amin atau Saksi Barsiah yang terletak di Pelabuhan Danau Mare. Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Adit Alias Adit Popay duduk di warung tersebut, tepatnya pada pukul 01.30 WIB kemudian datang Terdakwa I Kifli bersama dengan Terdakwa II Fazri membawa senjata tajam, saat itu Terdakwa II Fazri yang posisinya berada di belakang Terdakwa I Kifli mengangkat kapak yang dipegangnya seolah ingin mengayunkan ke arah muka Saksi Adit Alias Adit Popay, lalu Terdakwa I Kifli yang saat itu berada di depan Terdakwa II Fazri langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay namun Saksi Adit Alias Adit Popay berhasil menghindari dan berlari ke samping gerobak yang ada disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Kifli mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata akan membunuh Saksi Adit Alias Adit Popay akan tetapi saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan dari lokasi sekitar, sedangkan Terdakwa II Fazri yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay, berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli pergi meninggalkan para Terdakwa dan Para Terdakwa pun tidak mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui jelas Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli membawa 1 (satu) bilah pisau kecil dan 1 (satu) buah parang dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay mengambil 1 (satu) bilah kapak yang ditujukan untuk melukai Saksi Adit Alias Adit Popay, yang artinya sudah muncul **niat Para Terdakwa**, dan **niat tersebut sudah diwujudkan Para Terdakwa dalam sebuah perbuatan**, yaitu Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli yang mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay namun Saksi Adit Alias Adit Popay berhasil menghindar kemudian Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata akan membunuh Saksi Adit Alias Adit Popay akan tetapi saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan dari lokasi sekitar, sedangkan Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dalam kondisi sadar dan menginginkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, sekalipun Para Terdakwa menyatakan perbuatan itu dilakukannya untuk memberikan pelajaran bagi Saksi Adit Alias Adit Popay dan tidak terdapat pernyataan mengenai tujuan menghilangkan nyawa Saksi Adit Alias Adit Popay, namun di persidangan terbukti Para Terdakwa sudah berniat mengarahkan pisau, parang dan kapak berkali-kali kearah Saksi Adit Alias Adit Popay walaupun Saksi Adit Alias Adit Popay sudah berusaha lari dan menghindar, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan dapat dikatakan sebagai **permulaan pelaksanaan** namun **perbuatan tersebut ternyata tidak sampai membuat Saksi Adit Alias Adit Popay kehilangan nyawanya** dikarenakan saat Para Terdakwa mengayunkan pisau dan parangnya, Saksi Adit Alias Adit Popay berusaha menghindar;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, terlihat jelas bahwa tidak selesainya perbuatan Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi Adit Alias Adit Popay dikarenakan hal-hal yang di luar kehendak atau kuasa Para Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*medepleger*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medepllichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, dan keterangan Para Terdakwa, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menyerang Saksi .Adit Alias Adit Popay adalah Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli karena setelah ditegur tersebut Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli langsung mengambil parang di tempat kerja dan berkata hendak menebas Saksi Adit Alias Adit Popay lalu melihat tersebut Terdakwa II Fazri Alias Ajay juga ikut mengambil kapak di tempat kerja. Kemudian Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang posisinya berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengangkat kapak yang dipegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah ingin mengayunkan ke arah muka Saksi Adit Alias Adit Popay, lalu Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli yang saat itu berada di depan Terdakwa II Fazri Alias Aja langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusukkan ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay namun Saksi Adit Alias Adit Popay berhasil menghindar dan berlari ke samping gerobak yang ada disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli mengejar Saksi Adit Alias Adit Popay lalu mengayunkan 1 (satu) bilah pisau kecil dan juga 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Adit Alias Adit Popay sambil berkata akan membunuh Saksi Adit Alias Adit Popay akan tetapi saat itu Saksi Adit Alias Adit Popay melakukan perlawanan dengan menangkis berkali-kali ayunan pisau dan parang dari Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli tersebut menggunakan 1 (satu) buah sapu yang didapatkan dari lokasi sekitar, sedangkan Terdakwa II Fazri Alias Ajay yang saat itu yang berada di belakang Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli posisi diam masih memegang 1 (satu) bilah kapak ke arah atas, namun kapaknya tersebut tidak digunakan untuk menyerang Saksi Adit Alias Adit Popay, berselang waktu 10 (sepuluh menit) Saksi Adit Alias Adit Popay yang berhasil menangkis serangan dari Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli pergi meninggalkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama yang mana cukup jelas didapatkan fakta kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mewujudkan kehendak Para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya memuat permohonan agar Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan $\pm$ 29 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan $\pm$ 70 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pidana tersebut Para Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara KDRT dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Kifli Fahrul Sani Alias Kipli Bin Fahrul Sani dan Terdakwa II Fazri Alias Ajay Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan $\pm$ 29 cm;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan $\pm$ 70 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Michael Stefanus Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

ttd

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.